de Nationale ombudsman

De heer E.F. Giltay
Noordwal 539
2513 DZ DEN HAAG

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer
[redacted]
Datum
28 OKT 2015
Ons nummer
201503953
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker
[redacted]
Onderwerp
uw klacht

Geachte heer Giltay,

Op 31 maart 2015 heeft u zich tot de Nationale ombudsman gewend. In uw brief deelt u mee dat u een boek hebt gepubliceerd "De Doofpotgeneraal". Het boek gaat over de periode waarin u werkzaam was bij Casema (1998). U beschrijft in dit boek dat u tijdens uw werkzaamheden bij Casema getuige bent geweest van overheidsintriges waarbij de toenmalige Militaire Inlichtingen Dienst (thans: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; MIVD) alsmede de Binnenlandse Veiligheidsdienst (thans: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; AIVD) betrokken waren.
U geeft aan dat u de Minister van Defensie alsmede de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzocht hebt een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen zoals die door u zijn beschreven in uw boek. U heeft de Nationale ombudsman tevens een exemplaar van uw boek overhandigd voor een duidelijk beeld van uw klacht.

U klaagt er over dat de Ministers van BZK en van Defensie niet bereid zijn een onderzoek in te stellen.
U vraagt de Nationale ombudsman uw klachten in behandeling te nemen.

Geen onderzoek
De Nationale ombudsman ziet geen aanleiding uw klachten verder in onderzoek te nemen. Ik zal u hieronder uitleggen wat hiervoor de reden is.

MIVD
Op 15 februari 2015 heeft u de Minister van Defensie verzocht om de hele affaire zoals door u is beschreven in uw boek "De Doofpotgeneraal" te laten onderzoeken door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
De minister heeft u in haar brief van 21 april 2015 geantwoord uw klacht niet in behandeling te nemen omdat uw klacht betrekking heeft op vermeende gedragingen van de MIVD die langer dan een jaar geleden hebben

plaatsgevonden. Tevens is uw klacht in 1999 al onderwerp van onderzoek geweest door de Nationale ombudsman.

a. jaartermijn
De minister is niet verplicht een klacht te behandelen indien deze betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden (artikel 9:8, eerste lid, onder b van de Algemene wet bestuursrecht). Als een overheidsinstantie een klacht niet in behandeling neemt wegens overschrijding van de jaartermijn neemt ook de Nationale ombudsman de klacht niet in behandeling.

b. onderzoek door Nationale ombudsman
Zoals u bekend is er door de Nationale ombudsman in 1999 een onderzoek ingesteld naar uw klacht over de MIVD en heeft de Nationale ombudsman destijds uw klacht ongegrond verklaard.
U stelt in uw boek ook andere gedragingen van de MIVD aan de orde dan die waarover u destijds in 1999 hebt geklaagd.
De Nationale ombudsman neemt uw uitgebreidere klacht echter niet in behandeling wegens overschrijding van de jaartermijn.

AIVD
Op 1 februari 2015 heeft u een klacht ingediend bij de Minister van BZK over de AIVD. Volgens u heeft de AIVD vertrouwelijke communicatie tussen u en mevrouw Böhler onderschept.
In uw brief van 11 februari 2015 aan de minister van BZK heeft u uw klacht uitgebreid met de affaire die u in uw boek "De Doofpotgeneraal" beschrijft.
U wilt dat de minister ook een onderzoek instelt naar deze affaire.

De minister heeft uw klacht voorgelegd aan de CTIVD.

a. Afluisteren vertrouwelijke communicatie

De CTIVD heeft uw klacht als volgt samengevat:

> *'Klager vermoedt, naar aanleiding van de recente berichtgeving uit de media over het afluisteren van advocatenkantoor Prakken d'Oliveira door de AIVD, dat zijn vertrouwelijke communicatie met mevrouw Böhler is onderschept. Deze communicatie betrof het manuscript van zijn uit te*

geven boek (De Doofpotgeneraal). Dit vindt klager onbehoorlijk en onrechtmatig. Mevrouw Böhler is advocate bij voornoemd kantoor en voormalig lid van de Eerste Kamer. De communicatie die volgens klager is onderschept zou hebben plaatsgevonden in maart 2010. De onderschepte communicatie bestond uit het per post verzonden manuscript van klager aan mevrouw Böhler en een reactie daarop van mevrouw Böhler per e-mail.'

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat uw klacht geen grondslag vindt in de feiten zoals die in het onderzoek van de Commissie zijn vastgesteld. De Commissie heeft de minister geadviseerd om uw klacht ongegrond te verklaren. De minister heeft dit advies overgenomen.

Onderzoek door de Commissie heeft uitgewezen dat niet is gebleken dat de door u aangevoerde communicatie door de AIVD is onderschept. Uw klacht bevat geen aanknopingspunten die een nader onderzoek door de Nationale ombudsman rechtvaardigen.

b. De Doofpotgeneraal
Uw klacht naar de gebeurtenissen zoals beschreven in uw boek "De Doofpotgeneraal" wordt door de Minister van BZK niet in behandeling genomen vanwege overschrijding van de jaartermijn waarbinnen een klacht moet zijn ingediend. Zoals hiervoor reeds vermeld neemt de Nationale ombudsman de klacht dan eveneens niet in behandeling.

Een kopie van deze brief wordt ter informatie gestuurd naar de Minister van BZK en de Minister van Defensie.

Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met [redacted] U kunt haar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereiken via telefoonnummer [redacted]

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

[redacted]

Reinier van Zutphen